科学技術省
番号：第 2873｜BKHCN-ĐTG 号
通達第 23/2015/TT-BKHCN 号の実施について

ベトナム社会主義共和国
独立 – 自由 - 幸福

ハノイ、2016 年 6 月 30 日

ベトナム日本商工会　御中

中古機械・設備・技術ラインの輸入を規定する 2015 年 11 月 13 日付通達第 23/2015/TT-BKHCN 号（通達第 23 号）に関する一部課題についてのベトナム日本商工会（JBAV）の 2016 年 6 月 23 日付文書第 DN17/2016HHDNNB 号に対し、科学技術省としては、以下のとおり回答させていただきます。

科学技術省は、JBAV の在ベトナムの投資・生産・経営活動に対し、常に支援しております。

JBAV の 2016 年 5 月 9 日付文書第 DN11 /2016HHDNNB 号にて、通達第 23 号の展開における諸課題に対し、2016 年 6 月 1 日に回答書を送付しました。また、JBAV の要求に応じ、2016 年 6 月 17 日に、科学技術省の技術評価査定検査局の代表たちは、通達第 23 号に関する課題解決会議を行いました。

文書第 DN17/2016HHDNNB 号に書いてある諸課題については、2016 年 6 月 1 日付公文書第 2211/BKHCN-ĐTG 号にも、科学技術省の本部での 2016 年 6 月 17 日の会議でも意見交換されたものです。それに、科学技術省は、以下の通りさらなる意見を表明させて頂きます。

1. 問題 A：投資法に基づきプロジェクト書類における中古機械・設備・技術ライン項目の列記の件について:

各省レベル人民委員会、政府首相、国会の投資方針決定の書類，手順，手続に関する投資法第 33 条、第 34 条、第 35 条、及び投資登録証明書発行手続に関する第 37 条には、投資プロジェクトに対する技術的説明の内容が規定されています。

プロジェクトの書類を作成する時、技術的説明の部分には、中古機械使用（もしあれば）を説明し、また輸入予定の中古機械・設備・技術ライン（基本的な技術仕様を含む）のリストも列記しなければなりません。

文書第 DN17/2016HHDNNB 号にご提案された中古機械リストの列記書式には、基本的な技術仕様の情報がまだ不足しています。

輸入予定の中古機械・設備・技術ラインのリストの列記は、各企業自体により行われることになります。科学技術省は、固定な書式を規定せず、それに関する手続を発生させません。

各企業は、下記のオプションのいずれかを選択することができます。

- 企業は、通達第 23 号第 6 条第 2 項を適用したい場合、プロジェクト書類を

作成する際に、直ちに輸入予定の中古機械リストを列記すること。

- プロジェクト書類には輸入予定の中古機械リストがない場合、それらの機械などを輸入する時に第 6 条 1 項を適用すること。

投資企業は、通達第 23 号の規定を検討して、実行オプションを選択する必要があります。

2. 問題 B: 第 6 条第 1 項の b 「*（ベトナムの）国家技術基準（QCVN）若しくはベトナム標準（TCVN）又は安全・省エネルギーと環境保護に関する G7 各国の規格に適合して製造される」*について、

G7 諸国の基準とは、G7 に属する 7 ヶ国のいずれかの国（イギリス、フランス、スペイン、イタリア、カナダ、日本）の安全・省エネルギーと環境保護に関する国家基準です。

注意すべきなことは、G7 諸国の国家基準は、文書第 DN17/2016HHDNNB 号に記載された国際基準ではないことです。

機械・設備の各々の種類は、製造された時に製造会社により公表された基準があります。

ベトナムの国家技術基準（QCVN）若しくはベトナム標準（TCVN）、若しくは安全・省エネルギーと環境保護に関する G7 諸国の規格は、機械・設備の各々の種類に対し規定します。

上記の b に基づき、設備・機械の製造基準は、国家技術基準（QCVN）、若しくはベトナム標準（TCVN）、若しくは G7 諸国の規格のいずれかにも照合でき、どちらに適合しても承認されます。

企業は、機械・設備の製造基準を安全・省エネルギーと環境保護に関する G7 諸国の規格に基づき適合性の検討を選択する場合、輸入する時に自らで調査・研究して、輸入予定の機械、設備の特徴に応じて G7 諸国の一つの国の国家基準を選択して適合性を検討する必要があります。

イギリスの国家基準の記号は BS、ドイツは DIN、フランスは NF、イタリアは UNI、アメリカは ANSI、カナダは CAN、日本は JIS です.

各国の基準の調査サポートが必要となる場合、企業は、標準計量品質総局のベトナム標準品質研究所（ハノイ、Cau Giay 区 Hoang Quoc Viet 通り 8 号）にお問い合わせができます。

企業が自らで調査を行わない場合、鑑定機関に連絡して鑑定を行ってもらい、鑑定証書を発給してもらうことができます。

また、次のことも注意する必要があります。（第 7 条第 2 項に定められた）第 6 条第 1 項に適合する中古機械・設備の証明書類は、以下の 2 種類があり、いずれか一つが必要となります。

- 機械・設備などの製造年、及び QCVN/TCVN/G7 諸国の規格への適合度に関する製造会社の証明書

-機械・設備などの製造年、及び QCVN/TCVN/G7 諸国の規格への適合度に関する鑑定機関の鑑定証書

科学技術省は 2016 年 6 月 23 日、通達第 23 号に従った各鑑定組織のリストを当省のポータルサイトで公表しました。それは初回のリストです。他の鑑定組織が登録して適合すれば、随時に新しいリストを補充します。

3. 問題 C:

第 6 条第 2 項に定められた内容は、新規投資プロジェクト及び 拡大投資プロジェクトに適用され、その他の場合には適用されないものです。

これらの場合（新規投資プロジェクト及び 拡大投資プロジェクト以外の場合）には、10 年以上使用された中古設備を輸入する場合、通達 23 号第 13 条の規定を適用する必要があります（特別な場合）。科学技術省からの許可を得なければなりません。

4. 問題 D:鑑定機関について

科学技術省は、2016 年 6 月 23 日に通達第 23 号の規定に従い、初回の鑑定機関リストを当省のポータルサイトに公表しました。他の適合な鑑定機関からの登録がある時、科学技術省が追加リストを引続き公表します。

科学技術省は、各企業が中古機械・設備の輸出国の出発港において鑑定を行うことを常に奨励します。外国鑑定機関を使用する企業は、外国鑑定機関にベトナム科学技術省への登録を要求して、当省がそれらの情報をまとめ、公表するようにします。科学技術省に提供すべき情報は、通達第 23 号第 2 項に基づき、添付の付録にて詳細に規定されているものです。当付録は、科学技術省のポータルサイトに記載されています。

鑑定機関は、通達第 23 号の規定を満たす中古機械･設備の鑑定手順を策定しなければなりません。鑑定期間は鑑定機関により規定され、公開されます。

5. 問題 E:グループ２の製品

製品品質法に定められた安全でない可能性のある商品・製品リスト（グループ２の商品・製品リスト）に属する商品・製品は、通達第 23 号の対象外となります。

なお、現在、９つの「グループ２の商品・製品リスト」が９省により公布されました。また、製品の輸入時の品質検査は製品品質法に従って実行されつつ、これらのリストに添付する HS コードは規定されません。

各企業は機械･設備を輸入する時にこれらのリストと照合して実施し、HS コードを自ら確定する必要があります。

6. 問題 F:通達第 23 号の問合わせ窓口の設置:

科学技術省は、鑑定機関のリストに関する報告書には下記の連絡先をお知らせしました。

通達第 23 号を実施するにあたり、何か不明点がありましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。

科学技術省 - 技術評価査定鑑定局
113 号, Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi
電話番号: 04 35560705; 04 35560703; 04 35560702.
E メール: vudtg@.most. gov. vn

以上。

宛先：
- 上記；
- 大臣（レポートのため）
- 保管：文書管理部、技術の評価・査定・鑑定局

大臣の代表
技術評価・鑑定・査定局局長

ドー・ホアイ・ナム